

국립공원공단 상임감사

회수, 통보

제 목	산업안전보건관리비 정산 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 3, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

고용노동부에서는 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함을 목적으로 「산업안전보건법」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)제1항에 따르면 건설공사 발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자(건설공사 발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)가 건설공사 사업 계획을 수립 할 때에는 고용노동부장관이 정하여 고시 하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용(이하 “산업안전보건관리비”라 한다)을 도급 금액 또는 사업비에 산업안전보건관리비를 계상하도록 규정하고 있다.

또한, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준.」(고용노동부 고시 제2020-63호 / 2020. 1. 23) 제8조(사용금액의 감액·반환 등)에 따르면 발주자는 도급인이 법 제72조제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전보건관리비에 대하여 이를 계약 금액에서 감액 조정하거나 반환을 요구할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△에서는 “2022년 △△△△△△△△△ 공사”를 수의계약[계약상 대자: (주)△△△△△] 체결 후 준공 처리하였다.

그러나, △△△△△△△△에서는 원가계산서에 계상된 산업안전보건관리비 433,978원(VAT 별도)에 대한 계약상대자[(주)△△△△△]의 사용내역 및 증빙서류 제출이 없었음에도, 별도 정산 절차 없이 관련 비용을 100% 인정 처리하여 [표]과 같이 공사비 579,000원을 과다 집행한 사실이 확인되었다.

[표] 준공금 정산 부적정 현황('22년 체류공간 노후시설 정비 및 신설)

(단위: 원)

구분	정산액(부적정)	정산액(적정)	회수 예정금액
직접재료비	8,154,720	8,154,720	
직접노무비	6,656,800	6,656,800	
간접노무비	865,384	865,384	
산재보험료	278,321	278,321	
고용보험료	75,974	75,974	
산업안전보건관리비	433,978	-	
기타경비	909,260	909,260	
일반관리비	1,042,466	1,016,427	
이윤	1,483,097	1,416,615	
총원가	19,900,000	19,373,501	
부가가치세	1,990,000	1,937,350	
준공금액	21,890,000	21,310,852	579,000

※ 자료: △△△ 준공금 정산 자료 재구성

따라서, △△△△△△△△에서는 과다 집행된 공사비 579,000원에 대해 회수가 필요하며, 동일 사안이 반복하여 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△은 감사 결과를 수용하며, 과다 집행된 산업안전보건관리비를 회수하고, 직원 교육 등을 통해 관련 규정 숙지 및 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△장)은 과다 지급된 산업안전보건관리비 579,000원에 대하여 재정상 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)